

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Secretaria Municipal de Governo**

**LEI COMPLEMENTAR N.º 67, DE 18.07.2005**

Autoriza o poder executivo a fixar critérios para regularização de edificações irregulares no município de aracaju e dá providências análogas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU:**

Faço saber que a Câmara Municipal de Aracaju aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regularizar toda edificação construída irregularmente no âmbito do município de Aracaju, em conformidade com a presente Lei.

**Art. 2º** - O pedido de regularização será formalizado à Prefeitura Municipal de Aracaju, através de seu órgão competente, mediante apresentação da documentação seguinte:

I - Requerimento em modelo padrão da Prefeitura, assinado pelo Proprietário ou procurador;

II - Prova de quitação do tributo imobiliário - IPTU;

III - Escritura registrada do imóvel;

IV - Levantamento cadastral em três vias contendo assinatura do requerente e do responsável pelo levantamento constando de:

1 - Ficará a Prefeitura Municipal de Aracaju através da EMURB responsável pela confecção dos Projetos Arquitetônicos das pessoas comprovadamente carentes:

2- Planta de localização do terreno na escala 1:500 ou outra compatível;

3- Planta da situação do imóvel na escala 1:200 ou outra compatível contendo as seguintes informações:

- a) Limites do terreno com suas cotas exatas, posições de meios-fios e largura de passeio;
- b) Orientação do terreno em relação ao norte magnético ou ao norte verdadeiro;
- c) Delimitação da edificação do terreno devidamente cotada;
- d) Indicação da existência ou não de edificações vizinhas e de respectivos números de porta;
- e) Área do terreno total;
- f) Área total construída por pavimento e área construída total;
- g) Coeficiente de aproveitamento;
- h) Taxa de ocupação da construção;
- i) Taxa de permeabilidade do terreno;
- j) Gabarito de altura da edificação e número de pavimentos;

4 - Planta baixa dos diversos pavimentos na escala 1:50 ou outra compatível;

5 - Planta baixa dos diversos pavimentos na escala 1:50 ou outra compatível;

6 - Seções ou cortes longitudinais e transversais da edificação na escala 1:50 ou outra compatível com indicação do perfil do terreno, do meio-fio e da referência de nível - RN;

7 - Planta de elevação das fachadas voltadas para os logradouros públicos na escala 1:50 ou outra compatível.

V - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, registrada no CREA, do responsável pelo Levantamento;

VI - Laudo de vistoria técnica das condições de manutenção da edificação em modelo oferecido pela Prefeitura ou similar, acompanhado da respectiva ART.

VII - Comprovações de infra-estrutura para a manutenção do uso: Aprovação do sistema contra incêndio e pânico pelo Corpo de Bombeiros e se for o caso, Licenciamento ambiental pela ADEMA, Aceitação pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), declaração da EMSURB quanto ao acondicionamento de lixo, declaração da DESO quanto ao atendimento pelas redes de água e de esgoto, declaração da ENERGEPE quanto ao fornecimento de energia.

**§1º** - Os pedidos de pessoa física para regularização de edificações uniresidenciais, com área construída até duzentos metros quadrados (200,00m<sup>2</sup>) serão formalizados mediante apresentação dos documentos descritos nas alíneas I, II, III e VI, de planta de localização e de situação acima especificadas, do laudo técnico de vistoria das condições de manutenção acompanhado da ART e da vistoria do Corpo de Bombeiros.

**§2º** - Ficam dispensadas de apresentação de laudo de vistoria as edificações enquadradas nos incisos VI art.218 do Código Tributário Município, bem com as integrantes do patrimônio municipal que terão atesto das condições Habitabilidade pela Prefeitura.

**§3º** - No caso de imóvel que integrar patrimônio público, sem escritura registrada, caberá apresentação de Declaração assinada pelo gestor do Órgão, justificando. Nessa situação a certidão emitida não terá efeito de averbação em cartório de Registro.

**Art. 3º** - Os pedidos de Regularização de obra executada sem licença ou em desacordo com o projeto aprovado, somente obterá a Certidão de Regularização se a edificação apresentar condições de habitabilidade, devidamente comprovada com o Laudo técnico das condições de manutenção e se atender ainda às prescrições legais aplicáveis.

**§1º** - A Prefeitura poderá estabelecer prazo suficiente para atendimento às prescrições legais aplicáveis ou fixá-lo em posterior reforma, emitindo Certidão de Existência, se a edificação apresentando condições de Habitabilidade puder ser conservada nas seguintes condições:

- a) Comprovar licenciamento ambiental específico quando for o caso e infraestrutura para a manutenção do uso.
- b) Ocupando recuo frontal, do total de imóveis existentes em ambos os lados do trecho da via, incluindo o imóvel em questão e os terrenos baldios, o somatório de edificações nessa condição, ultrapassar 30% (trinta por cento).

**§2º** - A Certidão de Existência notificará quanto à necessidade de adaptação da edificação à Legislação urbanística, em prazo estabelecido ou em posterior reforma, gravado nas respectivas plantas do levantamento cadastral, para fins de averbação pelo Cartório de Registro Imobiliário.

**Art. 4º** - O proprietário da edificação que não puder ser conservada e/ou que não apresentar condições de habitabilidade, nos termos do artigo anterior, será notificado para adaptá-la às prescrições legais especificadas pela Prefeitura e/ou para atendimento às determinações do Laudo de Vistoria.

**§1º** - (vetado).

**§2º** - (vetado).

**Art. 5º** - Serão aplicadas as seguintes multas, conforme incidência das irregularidades especificadas abaixo, sem prejuízo das adequações à legislação urbanística vigente:

| Irregularidades                                    | Atende as normas urbanísticas                                                                             |                                                                                  | Desatende as normas urbanísticas                                                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Inclusive o recuo frontal                                                                                 | Exceto o recuo frontal                                                           | Exceto o recuo frontal                                                          | Inclusive o recuo frontal                                                           |
| Obra executada sem licença                         | Valor da taxa de licença para a área construída total                                                     | Duas vezes e meia o valor da taxa de licença para a área construída total        | Duas vezes e um quarto do valor da taxa de licença para a área construída total | Do Triplo do valor da taxa de licença para a área construída total                  |
| Obra executada em desacordo com o projeto aprovado | Um décimo do valor da taxa de licença para a área construída total, desde que >128,20 UFIR (valor mínimo) | Duas vezes e um quarto do valor da taxa de licença para a área construída total. | Do dobro do valor da taxa de licença para a área construída total.              | Duas vezes e três quartos do valor da taxa de licença para a área construída total. |

**Art.6º** - A emissão de certidão de regularização ou de certidão de existência, nos casos em que a prefeitura estabelecer prazo de adequação às prescrições legais ou em que for fixado até posterior reforma, se submeterá:

I - Para obra executada sem licença, à aplicação da taxa de licenciamento e de HABITE-SE estabelecidas na tabela X do anexo VII do Código Tributário do Município de Aracaju, além da multa aplicável, conforme art. 5º.

II - Para obra executada em desacordo com o projeto aprovado, à aplicação da taxa de vistoria, da taxa de licença de acréscimo se for o caso, conforme tabela X do anexo VII do Código Tributário e da multa conforme art.5º.

**Art.7º** - A certidão de regularização ou certidão de existência, nos casos em que for imposta adequação imediata, só será emitida depois de verificada e atestada

pelo órgão urbanístico competente a conclusão dos serviços de adequação a serem licenciados.

**§1º** - No ato de licenciamento dos serviços de adequação será aplicada sua taxa de licença, além do previsto nos incisos I e II do art. 6º para obra executada sem licença ou para obra executada em desacordo com o projeto aprovado.

**§2º**- Quando da conclusão dos serviços será aplicada a respectiva taxa de vistoria, em conformidade com o disposto na tabela X, do anexo VII, do Código Tributário do Município de Aracaju.

**Art. 8º** - Para fiel e uniforme aplicação da presente Lei, a Coordenadoria de Controle Urbanístico da EMURB, atenderá a consultas, coligirá elementos, promoverá o intercâmbio de dados técnicos, pelo trato ordinário das questões urbanísticas e pela apreciação de pedidos de regularização e expedirá Recomendações Técnicas, quando solicitadas, e atualizar-se-á sempre que julgar conveniente.

**Parágrafo Único** - Para os fins previstos neste artigo, poderão ser promovidas, quando necessário, conferência ou reuniões técnicas com a participação de representantes das entidades abrangidas por estas normas.

**Art. 9º** - Os efeitos das Recomendações Técnicas, expedidas nos moldes do artigo anterior serão contados a partir da publicação destas no Diário Oficial do Município de Aracaju.

**Art. 10** - Os pedidos de Regularização que não se enquadrarem nas disposições desta Lei, poderão ser submetidos ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, que poderá baixar Resolução disciplinando as condições e requisitos para a emissão de certidão de regularização e de certidão de existência.

**Art. 11** - O Poder Executivo Municipal, através do seu órgão competente, poderá baixar regulamento para a aplicação e cumprimento da presente lei.

**Art. 12** - A Prefeitura efetuará estudos no prazo de cinco anos, a partir da publicação desta Lei, instituindo as operações urbanas consorciadas no Plano Diretor, visando a regulamentação de medidas para regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente, conforme o art. 32, da seção X da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade.

**Art. 13** - Ficam revogadas as disposições em contrário.

**Art. 14** - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio “Ignácio Barbosa”, em Aracaju, 18 de julho de 2005; 184º da Independência; 117º da República e 150º da Emancipação Política do Município.

MARCELO DÉDA  
Edvaldo Nogueira  
Maria Lúcia de Oliveira Falcón  
Nilson Nascimento Lima  
Clóvis Barbosa de Melo

Este texto não substitui o publicado no D.O.M. de 11/11/1111